

한국승강기안전공단 상임감사 개선요구

제 목 「승강기 교육 및 기술자 경력 등에 관한 업무규정」 개정 필요

소 관 부 서 ◇실

조 치 부 서 ◇실

내 용

1. 업무 개요

◇실은 「승강기 안전관리법」 제57조에 따른 공단의 사업 중 ‘승강기 안전에 관한 교육·홍보’, ‘승강기 기술인력의 양성 및 관리’ 업무를 수행하며 세부적으로 승강기 관리교육, 기술교육, 직무교육 및 기술자의 경력등에 관한 신고 등의 업무를 수행하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

「승강기 안전관리법」 제57조에서 공단이 [표]와 같이 승강기 안전관리 사업을 수행하도록 정하고 있다.

[표 1] 「승강기 안전관리법」 제57조

제57조(공단의 사업) 공단은 승강기 안전관리에 관한 다음 각 호의 사업을 수행한다.

1. 승강기 안전에 관한 조사·연구 및 기술 개발
2. 승강기 안전에 관한 교육·홍보
3. 부품안전인증 및 승강기안전인증 업무의 대행
4. 설치검사 및 안전검사 업무의 대행
5. 승강기 기술인력의 양성 및 관리
6. 승강기 안전에 관한 정보의 종합관리와 자료의 수집·발간 및 제공
7. 승강기 안전에 관한 국제 교류 및 협력
8. 승강기 안전에 관한 진단 또는 컨설팅 등의 수탁업무
9. 이 법 또는 다른 법령에 따라 대행하거나 위탁받은 업무
10. 그 밖에 공단의 설립목적을 달성하기 위하여 필요한 사업으로서 공단의 정관으로 정하는 사업

자료: 「승강기 안전관리법」 발췌

「정관」제24조에서 승강기 안전관리에 관한 사업과 승강기 안전에 관한 기술의 연구·개발 및 보급 등의 업무를 체계적으로 수행함으로써 승강기의 안전성을 확보하고, 국민의 안전한 생활과 행복 실현을 목적으로 [표 2]의 사업을 수행한다.

[표 2] 「정관」 제24조

제24조(사업) 공단은 제2조에 따른 목적을 달성하기 위해 다음 각 호의 사업을 수행한다.

1. 승강기 안전에 관한 조사·연구 및 기술 개발
2. 승강기 안전에 관한 교육·홍보
3. 승강기안전부품 및 승강기의 안전인증
4. 설치검사 및 안전검사
5. 승강기 기술인력의 양성 및 관리
6. 승강기 안전에 관한 정보의 종합관리와 자료의 수집·발간 및 제공
7. 승강기 안전에 관한 국제 교류 및 협력
8. 승강기 안전에 관한 진단 또는 컨설팅 등의 수탁업무
9. 「승강기 안전관리법」 또는 다른 법령에 따라 대행하거나 위탁받은 업무
10. 승강기 등의 산업표준 개발에 관한 업무
11. 국가 또는 지방자치단체가 위탁하는 승강기 안전에 관한 업무
12. 승강기 안전과 이용자 편의를 증진하기 위한 공단 부지 및 시설 활용사업
13. 그 밖에 공단의 설립목적을 달성하기 위해 필요한 안전산업 진흥 및 임대 등의 기타사업
14. 제1호부터 제13호까지에 부대되는 사업

자료: 공단 내규 「정관」 발체

공단의 「승강기 교육 및 기술자 경력 등에 관한 업무규정」(이하 ‘업무규정’이라 한다)은 [표 3]과 같이 「승강기안전관리법」과 「정관」에 따른 승강기 안전관 관련된 교육사업에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

[표 3] 「승강기 교육 및 기술자 경력 등에 관한 업무규정」 제1조

제1조(목적) 이 규정은 「승강기 안전관리법」, 제57조제9호에 따른 법정교육, 기술자의 경력 등에 관한 신고 및 그밖에 「정관」 제24조제14호에 따른 승강기 안전과 관련된 교육사업에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

자료: 공단 내규 「승강기 교육 및 기술자 경력 등에 관한 업무규정」 발체

업무규정은 「승강기 안전관리법」과 「정관」에서 정하고 있는 승강기 교육 및 기술자 경력 등에 관한 교육사업에서 필요한 사항을 정함을 목적으로 하고 있으므로 「승강기 안전관리법」과 「정관」의 관련 조항을 포함하였어야 한다.

따라서, 업무규정에서 정하고 있는 승강기 교육은 「승강기 안전관리법」 제 57조의 2항, 「정관」의 제24조 2항, 기술자 경력신고는 「승강기 안전관리법」 제57조의 5항, 「정관」의 제24조 5항의 사업을 포함하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 업무규정의 제1조의 목적은 ‘「승강기 안전관리법」 제57조제9호에 따른 법정교육, 기술자의 경력’, ‘「정관」 제24조제14호에 따른 승강기 안전과 관련된 교육사업에 필요한 사항’ 으로 정하고 있다.

관계부서 의견 ◇실에서는 해당 내용을 반영하여 규정을 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◇실장은 「승강기 교육 및 기술자 경력 등에 관한 업무규정」의 목적을 제정 취지에 맞게 ‘승강기 안전에 관한 교육·홍보’, ‘승강기 기술인력의 양성 및 관리’를 포함하여 개정하시기 바랍니다. (개선)